

1512019-42.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... VAGNER na garupa se ajustaram pela prática de roubo. Para tanto, abordaram na via pública a vítima e sua namorada GRAZIELE, ocupantes de uma motocicleta.

Ato contínuo, em poder de uma arma de fogo anunciaram o roubo e ordenaram que eles descessem da motocicleta – o que foi obedecido. Então, um dos criminosos puxou LUIZ pelo braço, fazendo com que ele e GRAZIELE caíssem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1512019-42.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512019-42.2022.8.26.0050 - 2022/000660

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

VAGNER GABRIEL DA SILVA e GUILHERME GOMES OLIVEIRA foram denunciados como incursos no artigo 157, §3º, inciso II, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alíneas "a" e "c", ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de março de 2022, por volta da 00h10min, na Avenida Tomas De Souza, 870 – Jd. São Luís, nesta cidade e comarca, WAGNER GABRIEL DA SILVA, vulgo "Biel" e "Biel Vera Nvvvv", agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado com GUILHERME GOMES OLIVEIRA, por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, uma

pistola GLOCK .40 pertencente à Polícia Militar, em uso pelo PM Luiz Henrique Soares Da Silva; sendo que, durante o roubo, os roubadores mataram, com disparos de arma de fogo, a vítima.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 71/74).

O réu VAGNER constituiu patrono nos autos e apresentou resposta à acusação (fls. 127/133). O réu GUILHERME apresentou resposta à acusação em audiência.

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 147/149).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e, ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, arguiu em preliminar a nulidade das provas produzidas durante a fase extrajudicial e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu mínimo legal, o afastamento das agravantes ou sua compensação com a atenuante da confissão e menoridade, o afastamento das majorantes, a imposição de regime menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

As preliminares arguidas pelo corréu Vagner não merecem prosperar.

Em que pese o entendimento da Ilustre defesa, o artigo 226 do CPP, não exige a colocação de pessoas semelhantes ao réu por ocasião da realização do reconhecimento pessoal, quer em sede policial ou em Juízo, mas apenas recomenda que o faça, desde que seja possível.

Ademais, o ato do reconhecimento foi novamente realizado em Juízo, ocasião em que a vítima reconheceu ambos os réus, com absoluta certeza.

Cumprido frisar que, o fato de a fotografia do corréu Vagner ter sido veiculada nos meios de imprensa, não macula o ato de reconhecimento realizado pela vítima, eis que na ocasião, em sede policial, assim como em Juízo, lhe fora exibido o acusado na companhia de outros indivíduos, nos termos da lei.

Da mesma forma, a alegação de que o réu Vagner teria sido torturado em sede policial por ocasião de seu interrogatório, são meras ilações, sem qualquer respaldo probatório, notadamente se considerarmos a conclusão constante do laudo pericial de fls. 103/104, em que não se constatou qualquer ofensa à integridade física do acusado.

Por fim, a I. Defesa teve acesso a cautelar apensada a estes autos (nº 1512035-93.2022), inclusive do teor do relatório de investigação, em que se constatou a participação do corréu Vagner no delito em tela, com o apontamento das conversas extraídas do celular de outro investigado (Lucas), em outro processo crime (nº 1507966-18.2022), com a devida autorização judicial.

No mérito, a pretensão acusatória é parcialmente procedente. A prova da materialidade está consubstanciada no inquérito policial (fls. 01 e seguintes), boletim de ocorrência nº 2354/2022 (fls. 03/05), autos de reconhecimento (fls. 43/46 e 210/211), laudos periciais (fls. 105/210, 177/197 e 272/284), relatório de investigação (fls. 167/176), e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supraditas, GUILHERME na condução de uma motocicleta e VAGNER na garupa se ajustaram pela prática de roubo. Para tanto, abordaram na via pública a vítima e sua namorada GRAZIELE, ocupantes de uma motocicleta.

Ato contínuo, em poder de uma arma de fogo anunciaram o roubo e ordenaram que eles descessem da motocicleta – o que foi obedecido. Então, um dos criminosos puxou LUIZ pelo braço, fazendo com que ele e GRAZIELE caíssem no chão. Diante disso, mandaram LUIZ se deitar – o que foi obedecido e dificultou a defesa. Enquanto GUILHERME o revistava, VAGNER ficou com a arma apontada em direção a LUIZ. Ocorre que GUILHERME percebeu que ele estava armado e gritou: “Esse filho da puta é policial! Mata ele!” – caracterizando o motivo torpe.

Neste momento, a vítima LUIZ começou a implorar pedindo clemência aos roubadores, ocasião em que GRAZIELE escapou correndo do local. Ato contínuo, VAGNER atirou contra a vítima LUIZ matando-a, e, na sequência, subtraíram a arma de fogo da corporação, tomando a dupla rumo ignorado.

Durante as investigações encetadas pela polícia, relevou-se a participação de VAGNER no delito, eis que nos autos do processo nº 1507966- 18.2022.8.26.0050, após a prisão de Lucas Oliveira Nascimento se obteve autorização com o acesso e a senha do aparelho celular deste, o que possibilitou a descoberta de um diálogo, datado de 22/03/2022, no aplicativo WhatsApp, entre ele e o interlocutor identificado como “Biel Vera Nvvvv”, ora denunciado) (telefone 1195358- 8687).

Na aludida conversa, Lucas indaga o interlocutor “Biel Vera Nvvvv”, ora denunciado, se foi ele o autor do latrocínio em comento, após visualizar a foto da arma que ostentava o brasão da Polícia Militar. Seguindo o diálogo “Biel Vera Nvvvv”, através de emojis, responde que sim e insinua para que Lucas “fique quieto” e logo em seguida diz: “foi triste para ele”.

Em posse dessas informações foram realizadas diversas diligências de campo e pesquisas nos sistemas policiais, as quais apontaram para VAGNER GABRIEL DA SILVA – RG 63.216.893, residente na Rua Tulipa, 52 –casa 01 – CEP 06864-020. Diante disso, determinou-se busca e apreensão e a prisão temporária de VAGNER que foi cumprida no dia 31/05/2022 (nos autos nº 1512035- 93.2022.8.26.0050).

Foram localizados e apreendido capacetes na referida residência. Paralelamente, policiais receberam denúncia de um colaborador anônimo apontando que GUILHERME seria o coautor do delito, em concurso com VAGNER. Ainda, ele estaria tentando vender a arma de fogo subtraída da vítima.

Após intensa investigação, apurou-se que GUILHERME foi investigado em outros seis inquéritos envolvendo roubos de motocicletas de alta cilindrada e latrocínio contra um policial militar, ocorrido em 2020. Em meio a essa investigação, em sede dos autos n. 1519647-82.2022.8.26.0050, GUILHERME foi capturado e preso provisoriamente em posse de arma de fogo pertencente a um policial militar, e reconhecido pela vítima como autor do roubo.

Prosseguindo nas diligências policiais, indagado sobre a arma de fogo pertencente ao policial vítima Luiz Henrique Soares, GUILHERME afirmou ter sido entregue a Vagner Gabriel da Silva por meio de Anderson Manoel da Silva, seu comparsa em outros crimes, conforme relatório policial.

Em solo policial, Graziele reconheceu fotograficamente VAGNER como o garupa da moto e o capacete localizado na residência dele. Ainda, reconheceu GUILHERME como o condutor da motocicleta.

Formalmente interrogado em solo policial, o réu VAGNER GABRIEL DA SILVA confessou o

crime. Disse que no dia dos fatos saiu juntamente com o indivíduo que conhece como "menor" para efetuar roubos e quando trafegavam pela avenida Tomás de Sousa avistaram um casal a bordo de uma motocicleta e Yamaha Lander e resolveram roubá-la. Estava na garupa e o menor estava dirigindo. Portava uma arma calibre 38 e assim que abordaram as vítimas anunciaram o roubo e o motorista pulou da moto e passaram a brigar. Iniciou-se um embate entre interrogado, o seu comparsa e o motorista da moto. A vítima caiu no chão e seu comparsa encontrou a arma de fogo da vítima na cintura e, neste momento, o seu comparsa passou a dizer "ele é polícia, atira". Em seguida efetuou um tiro para cima e na sequência 2 tiros em direção à vítima. O seu comparsa pegou a arma da cintura da vítima, montaram novamente na moto, e se evadiram do local. A arma da vítima ficou com o seu comparsa e não sabe dizer o que ele fez com ela. Não sabe a qualificação do comparsa. A arma que utilizou para roubar passou para os moleques e eles a perderam. A moto utilizada no roubo era de seu comparsa. (fls. 40/41)

Já o réu GUILHERME GOMES OLIVEIRA permaneceu em silêncio (fls. 212/213).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, somente o corréu Guilherme confessou os fatos que lhe são imputados, apontando o corréu Vagner como seu comparsa.

O réu GUILHERME GOMES OLIVEIRA disse que juntamente com o corréu Vagner, abordou as vítimas, ainda de moto, parando os dois e ordenando que descessem. Luís teria tentado correr, mas o segurou, momento em que a vítima começou a gritar, entrando em luta corporal, os dois caíram. Viu que Luís estava armado e que seria policial, mas não ordenou a execução. O corréu Vagner era quem portava a arma. Não levaram a moto, pois pensaram ter rastreador, mas desde o início a intenção era levá-la. Ficou com a arma, que vendeu posteriormente. Ficou foragido de três a quatro meses sendo capturado em Paraisópolis. Devia o pagamento de um aparelho celular Iphone, então saíram para subtrair motos para pagar essa dívida. Costumava frequentar o lava-rápido, onde conheceu Vagner. Conhecia apenas o pai de Vagner. Não cometeram outros crimes juntos. Nunca foi processado. Trabalhava em uma pizzaria, mas foi despedido. Disse que possui um filho.

O réu VAGNER GABRIEL DA SILVA negou a prática delitiva e disse não conhecer o corréu Guilherme. Não conhece Lucas também. Guilherme já foi no lava-rápido de seu pai, mas nunca conversaram ou se conheceram. Trabalhava no lava-rápido, olhando carros em dias de feira e em uma adega próxima a sua residência. Morava com seu irmão, a esposa de seu irmão, e sua mãe. Tem um filho que está para nascer. Não possui condenações. Alega ainda, que quando foi capturado foi agredido pelos policiais, que disseram que se não confessasse, iriam matá-lo.

No entanto, a nova versão apresentada pelo acusado Vagner não é verossímil e se encontra isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente os depoimentos das testemunhas.

Em sede policial, a testemunha Grazielle Pereira Alves, que reconheceu os réus como autores do delito, declarou que estava voltando para casa com seu namorado LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA na garupa de sua moto, quando foram abordados por dois indivíduos em uma moto, que não se recorda a cor. Os indivíduos anunciaram um assalto dizendo "perdeu, perdeu!", sendo que o garupa já estava apontando um revólver antigo em direção à depoente e ao seu namorado. Seu namorado então levantou a mão e disse "perdi". Os criminosos mandaram ele descer da moto e quando Luiz foi descendo no sentido contrário ao dos criminosos, um deles o puxou Luiz pelo braço no sentido oposto, fazendo com que Luiz e a depoente caísse da moto. Então mandaram Luiz se deitar no chão, quando um deles começou a revistá-lo, enquanto o outro ficava com a arma apontada em direção a Luiz. Quando o criminoso que estava revistando Luiz percebeu que ele estava armado, gritou "esse filho da

puta é policial! Mata ele!". Nesse momento Luiz começou a gritar pedindo para não matá-lo, tendo o criminoso que estava com a arma dado um tiro para cima. A depoente então se virou e não conseguiu mais olhar a cena, momento em que saiu correndo, descendo pela Rua Tomaz de Souza, quando escutou mais um disparo. Ficou escondida abaixada em um portão de uma casa próxima. Então ligou para sua irmã e depois para a polícia. Depois que os bandidos foram embora voltou para onde seu namorado estava. Seu namorado ainda estava de capacete e tinham populares prestando socorro. Então tiraram o capacete dele por orientação da SAMU. Sobre o que se recorda, afirma que no momento dos disparos, seu companheiro estava deitado em decúbito dorsal, um dos criminosos segurando ele no chão pelos ombros e o outro com a arma apontada em sua direção. Não se recorda da face de nenhum deles, pois eles não tiraram o capacete. Sobre a roupa, não se lembra muito bem da cor das roupas, pois ficou muito nervosa. Acha que o condutor estava de capa de chuva preta. O de trás acha que estava de moletom. Sobre o trajeto, esclarece que estava vindo da estrada de Itapecerica/av. João Dias, quando tentaram passar no MC Donalds, mas perceberam que a fila estava muito grande, então decidiram comer em casa. Seu companheiro entrou na rua Gonçalo Pinto, cortando pelo posto Ipiranga. Quando estavam subindo a rua, perceberam os dois indivíduos descendo no sentido contrário. Então os indivíduos fizeram a volta e os abordaram no local dos fatos. A arma do seu namorado foi levada, mas não viu o momento em que ela foi subtraída. (fls. 06)

Em Juízo, a testemunha GRAZIELE PEREIRA ALVES reconheceu os acusados. Disse que havia saído de um posto de gasolina, na garupa da motocicleta de seu namorado, próximo às 00h:00m, quando apareceram os dois réus, também em uma motocicleta, dizendo "perdeu, perdeu, perdeu". O garupa, armado, desceu da moto puxando o braço de Luís, derrubando-o ao solo de barriga para cima e com as mãos levantadas. Os réus começaram a revistá-lo, sendo que a todo o momento, ameaçavam-no de morte, gritando "vamos matar ele". Luís passou a gritar também, o que fez com que os réus atirassem uma vez para cima, e depois passaram a atirar nele. Um dos réus segurava Luís enquanto o outro atirava, depois de breve luta corporal. Após o primeiro disparo, disse que começou a se afastar do local, e com os próximos disparos, desceu correndo a rua que estavam. Relatou que após chegar em um local mais seguro, ligou para 190 e relatou o ocorrido, ouvindo uma moto se distanciar. Momentos depois um carro passou na mesma rua, indo até o local dos fatos e retornando, perguntando se estava bem e se estava com a outra vítima. Quando retornou ao local dos fatos, Luís já estava morto, na mesma posição, com capacete, de barriga para cima, mas sem a arma que possuía. A moto não foi levada. Na rua havia apenas duas motos, a dos réus e a da vítima. Reconheceu os dois rapazes via fotografias, em sede policial, pelas roupas, capacetes, voz e pelos olhos, pois estavam com a viseira aberta. Afirmou na ocasião o local estava bem iluminado pela luz do poste e não teve qualquer dúvida. Em Juízo, reconheceu ambos os réus, acrescentando ter sido o grupo o autor dos disparos. Devido o ocorrido, faz acompanhamento psicológico e toma remédios. Sente medo de sair sozinha ou de carro.

A testemunha JEFERSON DE OLIVEIRA REIS, policial militar e presente na diligência, afirmou que ao chegar ao local dos fatos, a vítima Luís já havia sido socorrida, então apenas teve contato com a vítima Graziele. Ela o informou que os dois estavam voltando para casa quando foram abordados por uma moto de pequeno porte, cor preta, com dois indivíduos, anunciando o roubo e já com arma de fogo em mãos. Os dois desceram da moto, mas Luís caiu no chão, tentando levantar as mãos para demonstrar que estava se rendendo. Os indivíduos perceberam que se tratava de policial, puxando-o pelo braço e arrastando alguns metros, perto a um poste que detém uma câmera que conseguiu filmar o ocorrido, e deram um disparo para o alto e dois a três na vítima.

A testemunha THIAGO DE SOUZA DELGADO, delegado de polícia que acompanhou as investigações, declarou que uma câmera de segurança filmou todo o delito e que esta teria áudio. Disse que foi dada ordem de execução ao policial Luís Henrique, que clamava para não morrer. No mesmo dia, no 92º DP, a vítima Graziele foi submetida à

oitiva. A partir do dia 24, os autos foram submetidos à Delegacia de Roubos e Latrocínios, e concomitantemente a isso, realizaram a prisão de Lucas, envolvido em outros latrocínios. A partir de análise no celular de Lucas, foi encontrada uma publicação de foto de uma Glock da polícia militar, em conversas com "Biel", que confirmaram a execução. A partir de então, passados alguns dias, Graziele foi novamente levada à sede policial para reconhecimentos fotográficos. Feita busca e apreensão na casa de "Biel", em Itapecerica da Serra, foi encontrado. Foi informado, também, o delito de roubo em uma hamburgueria em Itapecerica da Serra por um indivíduo chamado Vagner. Feita também a busca e apreensão contra Vagner, não foi encontrado em sua residência, sendo apreendido uma placa de moto produto de roubo. Quem estava presente na casa (pai, mãe e cunhada de Vagner) foi conduzido até à Delegacia. O pai confirmou que os filhos estão na vida do crime, e reconhece Guilherme como "Zoio Verde", mediante fotografias, e no celular da mãe há uma pesquisa sobre os fatos, feita por amigos do filho. Vagner reconheceu Guilherme, vulgo "Zoio Verde", como amigo. Paralelamente, Guilherme foi preso em outra operação policial, em posse de uma Glock .40, utilizada para roubo em face de policial. Vagner, em sede policial, confessou que foi quem ordenou a morte do policial Luís, e que Guilherme era o condutor da motocicleta. Sobre a arma de fogo, os réus foram contraditórios; Vagner afirmou que a arma ficou com Guilherme, e este afirmou que a arma ficou com Vagner e que este teria passado para um indivíduo com vulgo "Irmão GS". A arma utilizada para o latrocínio da vítima Luís foi encontrada em outro latrocínio, desta vez tentado, contra outro policial. Na captura de Guilherme, tentou se desfazer da arma e do celular, jogando-os pela janela. A dupla pertence a um grupo de quatorze indivíduos, que estão sendo investigados em separado, que tem vínculo entre si na região de Itapecerica da Serra para cometer crimes de latrocínio e roubo. A vítima foi encontrada em decúbito dorsal, subjugada pelos réus. No dia dos fatos, em análise do vídeo da câmera, os réus estavam em uma moto só. Na Delegacia, para o reconhecimento com a vítima Graziele, vários indivíduos foram colocados presencialmente enfileirados, repetindo a frase dita no momento da morte do Luís: "mata esse filho da puta, ele é policial". Graziele reconheceu os réus pelos capacetes, sem sombra de dúvidas. Reginaldo foi levado até a Delegacia por encontrarem emplacamento de moto roubada em cima de seu telhado, mas não lhe foi dada voz de prisão. Reginaldo disse que veículos eram regularmente levados para sua casa e que estes, provavelmente, eram produtos roubados pelo réu Vagner.

A testemunha MILENE RIOS, que acompanhou as investigações, disse que por meio de uma investigação de latrocínio, Lucas foi preso e em acesso a seu celular, foi encontrada conversa com "Biel", dando a entender que seria sobre a morte do policial. Em mesma investigação, Guilherme estaria vendendo a arma utilizada no latrocínio nas imediações do bairro Vera Cruz, próximo à sua residência. Feita busca e apreensão na residência de "Biel", este não foi encontrado, sendo os policiais recebidos por seu pai e sua mãe. O pai sabia que o filho praticava delitos, e que tentou orientá-lo, mas disse que aquela era a vida que queria. Detido em Itapecerica, "Biel", confessou o ocorrido. Efetuada também a prisão de Guilherme, também confessou. Na conversa de Lucas e "Biel", havia a silhueta de uma arma escrita "meu novo bebê". Não era possível reconhecer brasão da Polícia, mas a imagem era muito semelhante à uma arma policial. Reginaldo disse que Guilherme era amigo de seu filho, tendo vulgo "Zoio Verde". Não recorda se foi apresentada imagem para Reginaldo para reconhecimento. Disse que viu várias vezes as imagens dos fatos, e afirma que Luís pedia para não morrer. Nas imagens, também é possível ver a vítima e os réus entrando em embate físico; Guilherme derruba Luís no chão, aparentemente vendo a arma de fogo que portava, então ordena "mata que esse filho da puta é polícia". "Biel" dá um tiro para cima primeiro, e depois mais cinco disparos, sendo que dois atingiram fatalmente a vítima. A arma do policial Luís foi levada. Primeiro, Vagner foi preso, e posteriormente, Guilherme.

A testemunha FELIPE COSTA, policial civil que também acompanhou as investigações, disse que estas começaram apurando um latrocínio do Secretário de Segurança Urbana

de São José dos Pinhais. Em diligências, foram levados até Lucas e James Lorrán. No telefone celular de Lucas, foram encontradas conversas com "Biel", com uma foto de arma e escrito "meu bebê novo", a qual Lucas responde "foi você, né?". Em mais diligências, os policiais foram levados até Vagner. Paralelamente, Guilherme estaria tentando vender a arma do policial Luís. Em outra investigação de latrocínio, com roubo de arma de fogo de policial, foram apontados como os roubadores Gabriel e Guilherme. Na captura de Guilherme, este tentou se livrar da arma pela janela. Em tentativa de latrocínio em face de outro policial, foi encontrada a arma de fogo do policial e vítima Luís. O réu Guilherme relata que tinha estreita relação com "Irmão GS", o qual havia comprado miras lasers, uma sendo localizada na arma de Luís, e outra na arma de um roubo. Na casa de Guilherme também foram encontrados várias motocicletas de alta cilindradas e placas. A quadrilha não só buscava as motocicletas para posterior venda, mas buscavam também os armamentos dos policiais. Na data e local dos fatos, Guilherme era o piloto e Vagner garupa. Nas mesmas circunstâncias, ao abordarem as vítimas, Luís em primeiro momento tentou enganar os réus, dizendo que era médico, enquanto entrava em luta corporal. Derrubado ao solo, Vagner ordena a execução da vítima ao perceber que a mesma era policial.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, como se vê, o depoimento da testemunha Grazielle, que narra o latrocínio em todas as suas circunstâncias, e aponta os réus como autores do delito, atrelada ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente aos testemunhos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pela própria confissão extrajudicial do corréu Vagner e confissão judicial do corréu Guilherme, mostram-se suficientes para a condenação dos acusados pelo crime roubo majorado pelo resultado morte em face da vítima PM Luiz Henrique Soares Da Silva.

De acordo com a prova coligida em Juízo, restou incontroverso que os réus, a bordo de uma motocicleta, na qual o réu Guilherme era o condutor e o réu Vagner o garupa, abordaram a vítima e a testemunha Grazielle, que também estavam em uma motocicleta, e, munidos de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, sendo que, ao perceberam que a vítima era policial militar, mataram-na, evadindo-se em seguida em posse da arma de fogo da vítima.

A prova acusatória é coesa e harmônica no sentido de que ao anunciarem o assalto, os réus exigiram que a vítima e a testemunha Grazielle descessem da motocicleta, ocasião em que a vítima, deitada no chão, passou a ser revistada pelo réu Guilherme, o qual, ao encontrar uma arma com a vítima, ordenou que Vagner a matasse, o que foi feito.

Conforme constam dos Relatórios de Investigação acostado nos autos em apenso, bem como a fls.167/176, chegou-se a coautor Vagner através de mensagens trocadas por ele e um outro indivíduo que estava sendo investigado por outro delito, ocasião em que houve a autorização de acesso ao aparelho celular deste, onde Vagner confessa a prática do latrocínio.

Quanto à identificação do comparsa do réu Vagner na prática do delito, a investigação apresentada pelos policiais em seus testemunhos, comprovada pela documentação juntada aos autos, é muito clara e detalhada, não deixando qualquer dúvida, a respeito de ser o réu Guilherme o referido comparsa.

No mais, os réus foram reconhecidos pela testemunha Grazielle como autores do latrocínio, sendo reconhecido também o capacete utilizado por o réu Vagner. Além disso houve a confissão do réu Guilherme e de Vagner, ainda que deste tenha se dado apenas na fase inquisitorial, acerca da prática do delito.

Já os genitores de Vagner, ouvidos como informantes, não presenciaram os fatos, mas confirmaram a dedicação criminosa de seu filho, o qual possui o apelido de "Biel", confirmando ainda amizade que possui com o corréu Guilherme, conhecido por "Zoio Verde".

REGINALDO DA SILVA, genitor do réu Vagner, disse que desconhece os fatos. Relatou que foi feito busca e apreensão em sua residência, por volta das 05h40min, deparando-se com vários policiais fora de sua casa apontando armas em sua direção. Havia policiais já dentro de sua casa também. Nessa ocasião foi levado, junto com sua nora e sua esposa, em viaturas separadas, até a delegacia, como presos. Seu celular foi apreendido, mas devolvido na delegacia. Em sede policial, perguntado como seu filho ia até sua casa, respondeu que às vezes chegava de carro e às vezes de moto, mas não sabe informar se eram produtos de furto ou roubo, pois como possuem um lava-rápido, conheciam muitos clientes que deixavam seus veículos com ele para lavar. Também em sede policial, o Delegado informou que teria cem por cento de certeza que Vagner havia matado o policial Luís. Disse que seu filho foi preso uma vez. Reconhece o vulgo "Biel", de seu filho, e o vulgo "Zóio Verde", de um amigo de seu filho. Desconhece envolvimento dos amigos de Vagner em práticas criminosas. Disse que sabia, assim como seu filho, que ele estava sendo procurado. Na sua casa foi encontrada uma placa de moto. Tentou orientar seu filho, na primeira vez que foi preso, para que saísse do crime, mas ele disse que essa era a vida que queria. Afirmou que o número de telefone (11) 95358-8687 pertence ao "Zoio Verde". Por fim disse que seu filho estava foragido por medo, pois estava sendo ameaçado.

A testemunha SIRLEIA APARECIDA DA SILVA, mãe de Vagner, desconhece os fatos. Disse que só soube das práticas delitivas quando os policiais entraram em sua casa, em sede de busca e apreensão. Só tomou conhecimento dos delitos do réu Vagner quando apareceu na televisão. Foi abordada pelos policiais ainda na rua. Levada até sua casa, os policiais deram voz de prisão e foi levada até a Delegacia, sendo que lá, nada foi lhe perguntado sobre Vagner.

O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, não deixa dúvidas acerca da prática do crime de roubo majorado pelo resultado morte pelos réus, eis que, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em uma pistola GLOCK .40 pertencente à Polícia Militar, em uso pelo PM Luiz Henrique Soares Da Silva, sendo que, durante o roubo, mataram a vítima.

O latrocínio, como se sabe, é crime pluriofensivo, pois, além do patrimônio, atinge o bem jurídico mais importante do indivíduo, que é a vida.

Entretanto, a finalidade imediata perseguida pelo agente é a subtração de bens do sujeito passivo, constituindo o atentado à vida humana um meio para a concretização do objetivo criminoso, tanto que o delito se encontra no título destinado aos crimes contra o patrimônio.

O tipo subjetivo é representado pela vontade livre e consciente do agente em empregar violência ou grave ameaça para a subtração patrimonial, configurando-se,

inicialmente, através do dolo. Contudo, a morte da vítima pode resultar de uma conduta dolosa ou culposa e, desde que produzida como meio para a concretização do roubo, redundará no latrocínio, que se enquadra na categoria dos chamados "delitos qualificados pelo resultado".

Não obstante, no caso, o resultado morte era previsível quando os acusados ajustaram a prática de roubo a mão armada. Além disso, de acordo com a testemunha de Grazielle, foi possível ouvir o réu Guilherme ordenando que o réu Vagner matasse a vítima.

Também, devem ser reconhecidas as agravantes do art. 61, inciso II, alínea 'a' e 'c', do Código Penal. O motivo torpe está caracterizado pelo fato de os réus terem matado a vítima somente em razão desta ser policial militar. Ainda, ao ordenaram que a vítima permanecesse deitada no chão, certamente, dificultou a sua defesa.

Por outro lado, afasto as majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo previstas nos parágrafos 2º, II e 2º-A, I do art. 157, do CP.

Preservado douto entendimento em sentido contrário, o parágrafo 2º prevê hipóteses de majoração da pena que só se aplicam às figuras do caput e do seu parágrafo primeiro, figuras típicas que lhe antecedem. Não é possível a aplicação de um parágrafo à figura típica que lhe é subsequente (art. 157, §3º, do CP).

Neste sentido, inclusive, já se posicionou o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda. 2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental. 3. Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3º do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2º e no § 3º são apenas especializantes do tipo básico. 4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2º com o § 3º). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime. 5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que

o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1638391/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, a conduta dos réus subsume-se, in totum, ao crime tipificado no art. 157, §3º, II, c/c art. 61, II, 'a' e 'c', ambos do CP.

Passo a dosar a pena dos réus.

Quanto ao réu VAGNER GABRIEL DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Também, o réu é primário e não possui Maus antecedentes (fls. 70). Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal de vinte anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa.